



المُسْتَشَار

تأسست عام 2006

إينما وجدت الثقة

تاريخ النظم القانونية



خلاصة الخلاصة



رفعت الجلسة

إدارة



د / حسن أبو الفتوح



د / جمال عبد الناصر



لا إله إلا الله



□ أحبائنا طلاب الفرقة (الأولى)

اسم العادة :- تاريخ النظم القانونيه و الاجتماعيه

تاريخ الإمتحان :- السبت ١٦ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

اربع اسئلة علي الطالب اختيار ثلاثه

او

ثلاثه علي الطالب اختيار اثنين

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص: ٤	س ١ : تكلم عن النظريات التي قيلت حول نشأة الجماعة البشرية الاولى ؟
ص: ٤: ٥	س ٢ : اكتب في نشأة السلطة و اشكال التصالح في المجتمعات البدائية ؟
ص: ٥	س ٣ : اكتب في فكره التحريم او التابو في مرحلة الوحي الالهى ؟
ص: ٦	س ٤ : اكتب في الدين والسلطة في مرحلة الوحي الالهى ؟
ص: ٧	س ٥ : تكلم عن تطور أشكال الملكية والسلطة خلال مرحلة التقاليد العرفية ؟
ص: ٨	س ٦ : اكتب في الصراع الاجتماعي واثره في تطور القانون في مرحلة التقاليد العرفيه ؟
ص: ٩: ١٠	س ٧ : عرف الحيلة مبيناً أشكالها وأنواعها ؟
ص: ١٠	س ٨ : قارن بين الحيلة والقياس مع التمثيل لكل منها بمثال واحد علي الأقل ؟
ص: ١١	س ٩ : اكتب في تفسير نشأة الحيلة كوسيلة لتطوير القانون من حيث علاقة الحيلة بوسائل تطوير القانون والتفسير التاريخي والاجتماعي للحيلة ؟
ص: ١٢: ١٣	س ١٠ : تكلم عن فكرة العدالة مبيناً مصدرها ؟

2026



س ١ : نكلم عن النظريات التي قيلت حول نشأة الجماعة البشرية الاولى ؟

كان الإنسان يخرج في جماعات يمارس الصيد، لذلك قيل ان جماعات الصيد هي اقدم المجتمعات البشرية غير ان المنطق يفرض علينا ان نتوسع في افكارنا لنلاحظ وجود جماعات اخرى عرفها الانسان وعاش في كنفها:

١. ذهب فريق اول ← ان النظام التوتمي ربما كان النظام الاجتماعي الأول في حياة الإنسان:

في هذا النظام يرتبط الإنسان مع أفراد جماعته أو عشيرته بأصل واحد مشترك ، وأهم سمات تلك الجماعة حياه الترحال والخضوع الشديد من أفرادها لعادات الجماعة ومعتقداتها، و العلاقات الجنسية تقوم علي مبدأ الاشتراك أو الشيوعية. ووفقا لهذه النظرية فإن الأسرة الأبوية لم تظهر إلا لاحقا بعد ظهور الزراعة واستقرار الإنسان. وفيما بعد نشأة الدولة نتيجة اتحاد مجموعة من العشائر.

٢. ذهب فريق ثاني ← أن القبيلة هي الجماعة الأولى في حياة الإنسان:

القبيلة تجمع بشري يتفوق في عدد أفرادها علي العشيرة ويقوم علي رابطة الشعور بالحاجة الشديدة إلي الحياة في جماعة تدافع عن أفرادها ضد الخطر لتؤمن لها سبل الحياة الآمنة. والقبيلة كانت تغطي علي حقوق أفرادها ولذا كانت الملكية داخل القبيلة ملكية جماعية، كما كانت العلاقات الجنسية علاقات جماعية يسودها مبدأ الشيوعية وفي الوقت نفسه كان كل فرد من القبيلة يتمتع بحماية قبيلته وكانت السلطة داخل القبيلة بيد زعيم يتمتع ببعض الصفات منها كبر السن والشجاعة وبمرور الوقت أصبحت زعامة القبيلة تنتقل بالتوريث.

٣. ذهب فريق ثالث ← أن الجماعة البشرية الأولى كانت اصغر من القبيلة وفي هذه الجماعة الصغيرة كانت

الأسرة الأبوية التي يرتبط افرادها برابطة الدم من جهة الأب.

كانت سلطة الأب تتسم بالشدة لما يتمتع به من حقوق علي أفراد اسرته ذلك أن الأب كان يتمتع بالحق في طرد أفراد اسرته أو التخلي عنهم أو بيعهم وكانت ذمته المالية تستوعب الذمم المالية لإفراد اسرته ومما يميز تلك الأسرة أن الأب كان يمتلك الحق في إضافة أفراد إليها وعن طريق ذلك الحق فإن نطاق الأسرة كان يتسع تدريجاً فيشمل الزوجة والأبناء فضلاً عن العبيد، وبمرور الوقت ظهرت العشيرة نتيجة اتحاد مجموعة من الأسر فكانت الرابطة بينها جميعاً رابطة دينية وهي اتخاذ معبود واحد لها. وقد مهد ذلك التطور لظهور القبائل.



س ٢ : اكتب في نشأة السلطه و اشكال التصالح فى المجتمعات البدائيه ؟

اولاً: نشأة السلطه

(أ) غلبة قانون القوة

النظم الإجتماعية التي عرفت المجتمعات البدائية كانت تقوم على فكرة القوة

كان لتلك الفكرة نتائج أهمها :

- ١- النتيجة الأول :- إزدهار نظام التضامن والعصبية بين أفراد الجماعة .
- ٢- النتيجة الثانية :- إستقرار نظام الإنتقام الفردى أو الثأر داخل الجماعة وخارجها .
- ٣- النتيجة الثالثة :- فى غياب السلطة داخل الجماعة فإن القوة وحدها كانت مصدر الحقوق ووسيلة حمايتها وهو ما عرف بظاهرة القوة تنشئ الحق وتحميه .

(ب) تراجع مظاهر القوة

إن إستعمال القوة داخل الجماعة وفى العلاقة بين أفرادها كان من شأنه أن يضعف قوتها ويهدد وجودها المادى أو المعنوى وإن القوة قد تؤدي إلى فناء الجماعة أو خضوعها بسبب ضعفها لجماعة أخرى .

هنا يتفرع بنا البحث إلى مسألتين :

- ١) المسألة الأولى ← تراجع قانون القوة تدريجياً وظهور أشكال أخرى لإقتضاء الحقوق .
- ٢) المسألة الثانية ← هل إنتهى كل أثر لقانون القوة البدائى أم إستمر تأثيره فى نظم القانون اللاحقة .

س.ف: اكتب في اشكال التصالح ؟

صيغة اخرى : كانت فكرة التصالح خطوة على الطريقة مهدت لظهور القانون والحد من الانتقام الفردي ووضع بذرة العدالة في نظام المجتمع تكلم في ضوء العبارة عن اشكال التصالح؟

ثانيا : تراجع قانون القوة وظهور أشكال ووسائل لإقتضاء الحقوق :

ظهرت وسائل للحد من قانون القوة في العلاقة بين الجماعة وغيرها من الجماعات :

- (١) لقد أخذت فكرة القصاص في الإنتشار تدريجياً بين أفراد الجماعة بمقتضى تلك الفكرة فإن العقوبة كانت تلحق بالمعتدى وحده فلا تمتد لأسرته أو أموالهم.
- (٢) قد مهدت فكرة القصاص لظهور نظام الدية
- (٣) كانت الدية في بداية الأمر نظاماً اختيارياً فيما بعد ظهرت الدية الإلزامية
- (٤) قد لجأت بعض الجماعات إلى نظام الخلع < تتبرأ من أحد أفرادها فتخلعه أى تطرده بسبب جرائمه
- (٥) لجأت بعض الجماعات إلى نظام التسليم < بمقتضاه تقوم بتسليم المعتدى إلى جماعة المجنى عليه.
- (٦) لعك لاحظت فيما عرضناه أصول أنظمة التحكيم والقضاء < لقد أخذ الإنسان يتهيأ في سبيل فض النزاع إلى وسيلة أخرى وفيها كان يلجأ إلى طرف ثالث ليحكم بينه وبين خصمه في المنازعة
- طبقت بعض المجتمعات فكرة الإحتكام إلي الألهة < هو ما يطلق عليه نظام الإختبار الإلهي أو المحنة وبمقتضاه يتعرض المتهم إلى إختبار قاس توصلاً إلى نفي التهمة أو إثباتها ومن ذلك أن يلقي في النهر أو النار فإن كتبت له النجاة كان بريئاً وإن لحقه الضرر أو توفي ثبتت التهمة في حقه .

س٣: اكتب في فكره التحريم او التابو في مرحله الوحي الالهي ؟

اولا : فكرة العدالة

الفطرة وقانون القوة :

الإنسان كان كائناً نظامياً بالفطرة ، وهي فكرة أساسها الأول أنة كائن اجتماعي يحيا في جماعة فإن القواعد التي اهتدي إليها بغريزته وفطرته كانت تدور حول نظامي الأسرة والعقوبات

بالنظر إلي قلة العدد وندرة المبادلات التجارية وانعزال الجماعات ، فإن الإنسان لم يبد اهتماما بالقواعد التي تنظم العلاقة بين جماعته والجماعات الأخرى ومن هذه اللحظات الخالدة في عمر الزمان كان الإنسان يشق طريقه نحو العدالة ويتخذ الخطوات الأولى في دربها المجيد .

فكرة التحريم أو التابو :

وفقا لبعض العلماء فان ثمة طريقا آخر سلكه الإنسان البدائي نحو القانون والعدالة ألا وهو طريق المحرمات أو التابو.

تقوم فكرة التحريم علي أساس فكرة الخوف والفرع من الأرواح التي توجد داخل كل مخلوق وتسكن كل جماد وظاهرة حول الإنسان وبمرور الوقت اتسعت دائرة المحرمات لجأت بعض الجماعات إلي تحريم بعض الأطعمة.

كما لجأت جماعة أخرى إلي تحريم الزواج أو الاقتران بالنساء من داخل الجماعة

النظر من الجريمة :

فكرة المحرمات كانت تمهد لسبيل ثالث من سبل التطور نحو القانون والعدالة ذلك أنه أصبح ينظر إلي من يرتكب احدي المحرمات أو النواهي أنة أصبح ملوثا وبات نجسا وإن تلك النجاسة تنتقل إلي غيره ممن يعيش معه ولذلك فان التخلص من تلك النجاسة أصبح أمر ضروري لإرضاء الأرواح أو لحماية الجماعة.

ثانيا : آثار التحريم

اثر التحريم في نظم القانون :

- (١) في مصر القديمة < كانت هناك أكثر من طريقة لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومن أهمها الإغراق والحرق .
- (٢) أفرت الشريعة اليهودية < فكرة التوبة، واعترفت بأثرها في إسقاط عقوبة بعض الجرائم. وأجازت أيضا اللجوء إلي بعض المعابد.
- (٣) كان العرب في جاهليتهم < يحرمون لحوم بعض الحيوانات علي أناتهم فهي خالصة لذكورهم وكانوا يحجون إلي البيت الحرام بملابس مخصوصة غير تلك التي ارتكبوا بها الآثام.

س ٤ : اكتب في الدين والسلطة في مرحلة الوحي الالهي ؟

الوحي الإلهي :

لقد أصبح الإنسان مهيباً لقبول فكرة الالتزام بقواعد عامة في تنظيم سلوكه وعلاقته بالآخرين. فالأرواح التي تسكن الوجود والظواهر الطبيعية مهدت السبيل لفكرة الالهة التي تعبد والالهة الصغرى التي تتخذ شفعاء للالهة الكبرى. وقد أصبح الإنسان مهيباً لقبول نوع آخر من الوسطاء

ربما كان رب الأسرة هو الوسيط بين أفراد أسرته والإله الذي تتعبد الأسرة، فهو حاكم الأسرة وكاهنها الأول. وإذا كانت الأسرة تتعبد أرواح السلف وتتخذها الهة؛ فإن الديانة كانت في طريقها للإتساع. ولقد ظهرت ديانات أخرى تجمع حولها عشائر وقبائل ثم دولا.

هناك عوامل عدة ساهمت في ذلك التطور وظهور قواعد القانون في احضان الديانات وبواسطة الزعماء السياسيين ورجال الدين

صياغة القانون :

بنفس الشكل أيضاً تأتي صياغة القانون، فالتصرفات القانونية وإجراءات القضاء كانت تأخذ شكل شعائر وطقوس وعبارات ذات طابع ديني حيث ان تلك الشعائر والطقوس والعبارات في مجال الدين او القانون كانت سرا مقدسا لا يعرفه سوي رجال الدين.

أولاً: خصائص العمومية والنجريد :

(١) فتاوي الالهة :

اعتمد الكهنة في بداية الأمر علي فكرة فتاوي الالهة، وذلك باستفتاء الالهة في كل منازعة .

(٢) السوابق القضائية :

لقد اخذ رجال الدين في تطبيق نفس الاحكام في المنازعات المتشابهة.

(٣) الصيغ القانونية :

الصيغ التي كانت تشمل عليها الاحكام الإلهية والسوابق القضائية فجعلها الانسان قواعد عامة تتبع في مناسباتها. وقد صيغت تلك العبارات والصيغ في شكل أقوال بسيطة او عبارات ماثورة او في اسلوب شعري

ثانياً: خاصية الإلزام او الجزاء :

رجال الدين لجأوا الي فكرة التابو او المحرمات، فتوسعوا في دائرة المحرمات

لا شك ان فكرة العدالة والاثر الاخلاقي باتت اكثر وضوحا في تلك القواعد ذلك ان رجال الدين كانوا يبررون تلك القواعد ويرغبون فيها طلبا للعدالة.

قد ترتب علي ماتقدم امران

الأمراول : التوسع في اشكال الجزاء .

الأمراثاني : ان تلك الاشكال لم تعد جزاءات دنيوية فقط، بل امتدت الي الحياة الآخرة .

يحتاج الامر الاخير الي مزيد من التأمل :

(١) بالطبع كان جزاء الطرد من الديانة اقدم تلك الجزاءات ← ربما نبع من جزاء الخلع من الجماعة الذي عرفه الإنسان في اواخر البدائية .

(٢) ان القسم بحياة الالهة ← كان اهم ضمانة للإنسان اذا ما اراد ان يلزم المتعاقد معة باحترام التزامة.

(٣) كان من الطبيعي ان تظهر قواعد تنطوي علي جزاءات دنيوية او اخروية

(٤) لقد تمكن رجال الدين ← بفضل مكانتهم وفضل مكانة الدين في نفوس الناس ان يفرضوا أشكالاً من الجزاء علي المتنازعين للتغلب على تعنت الخصوم وامعائهم في عدم تنفيذ الاحكام او الوفاء بالتزاماتهم . في هذا الإطار نلاحظ بذور أنظمة الكفالة والحجز علي أموال المدين والحوالة .

س ٥: تكلم عن تطور أشكال الملكية والسلطة خلال مرحلة التقاليد العرفية ؟

عناصر الإجابة

□ **أولا: تطور فكرة الملكية**

(١) ملكية القبيلة (٢) ملكية الأسرة (٣) ملكية الأله (٤) الملكية الفردية

□ **ثانيا: تطور فكرة السلطة**□ **أولا: تطور فكرة الملكية**

س.ف: تكلم عن تطور الملكية في المجتمعات البدائية ؟

(١) **ملكية القبيلة :**

(٢) كانت ملكية الأرض والمراعي حقا لأبناء الجماعة ، لا يجوز لاحد ان يستأثر بمساحة منها

(٣) **ملكية الأسرة :**

☞ اخذ رب الأسرة في الاستئثار بأرض الأسرة ، بل وسائر ما يكتسبه افراد أسرته من اموال .

(٤) **ملكية الاله :**

(٥) بعد ان اوغل الانسان في عصر الدين ظهرت ملكية الاله فاصبحت الأرض ملكا للاله.

(٦) **الملكية الفردية :**

☞ في بداية الامر كانت الأرض ملكا للأسرة ولكل فرد فيها نصيب في تلك الأرض الا انه يمنع من التصرف فيها . وبمرور الوقت اصبح لكل فرد سلطة التصرف في نصيبه.

س.ف: تكلم عن تطور السلطة خلال مرحلة التقاليد العرفية ؟

□ **ثانيا: تطور فكرة السلطة**

☞ إن الدين الذي كان يفسر سيطرة شخص او فئة بعينها علي الأرض الزراعية كان يفسر اشكال السلطة الجديدة . ذلك ان رب الأسرة كان يستند الي الاله ليمارس سلطته داخل الأسرة، كما كان زعماء القبائل والملوك يستمدون سلطتهم من الاله.

☞ **السؤال الآن: كيف تطور النظام السياسي نحو القبيلة والدولة؟**(١) **القبيلة** ← كان زعيم القبيلة هو الكاهن الاعلي في قبيلة والوسيط بينها وبين الاله . وتبعاً لذلك كان زعيم القبيلة يقود قبيلة في الحرب ويشرف علي خططها . ويقسم غنائمها(٢) **الدولة** ← لقد كانت الحرب طابع العلاقات بين القبائل المتجاورة .☞ **كان يترقب عليها: خضوع القبيلة المنهزمة وأرضها للقبيلة المنتصرة .**

☞ بتلك الطريقة اخذت القبيلة المنتصرة في التوسع علي حساب قبائل اخري ثم فرضت لغتها وديانته تدرجيا . والدولة التي تتكون بتلك الطريقة كانت تدين للقوة قبل ان تدين لعوامل اللغة والدين والقراة

الخصوصية التي احاطت ببعض المجتمعات :

١- تميزت بعض المجتمعات القبلية ومنها المجتمع العربي الجاهلي ببعض الخصائص ومن ذلك أن سيد القبيلة العربية لم يكن يتمتع بسلطات كبيرة ولم يكن يورث زعامته غالبا ولم يكن يتولي الزعامة إستنادا للدين والأله بل بفضل صفاته الشخصية ودعم عصبته القبلية .

٢- قد اخذت بعض المجتمعات طريقا مختلفا لتأسيس دولتها تقوم علي عوامل القراة والمصالح المشتركة

٣- في مجتمعات اخري وعلي راسها مصر القديمة كان الدين اساس الدولة وسبب وجودها فقد تجمعت القبائل واتحدت اقاليمها وقد مهد ذلك لظهور زعيم واحد لتلك القبائل وتحول زعماء القبائل الي مستشارين له

س٦: اكتب في الصراع الاجتماعي واثره في تطور القانون في مرحلة التقاليد العرفيه ؟

عناصر الإجابة

اولا : الحقّ الالهي

ثانيا : جذور الإستبداد

ثالثا : نشأة الجمهوريات

اولا : الحقّ الالهي

ملاحظات علي نشأة الدولة :

- القوة والدين لم يغب تأثيرها في اكثر المجتمعات
- سلطة زعيم القبيلة تصبح ميراثا تقاسمة الملوك وشاركهم فيها رؤساء العشائر وارباب الاسر
- بعض المجتمعات كان يعترف فيها لزعماء القبائل بقدر من السلطة في الحكم والقضاء
- اهم تلك الملاحظات نمو وعي الإنسان، وقدرته علي صنع حضارة وصياغة قانونه
- مسارات التطور والسبب الحضاري :
- كانت الدولة عند نشأتها قد اصطبغت بالصبغة الدينية ، اذا استند حكمها الي فكرة الحق الالهي المقدس . ولذا كان نظام الحكم في تلك الدولة نظاما ملكيا دينيا

ثانيا : جذور الإستبداد

بروز الطابع المدني في نظم الحكم والادارة :

- في هذا الاطار يمكنك ملاحظة بذور الصراع علي السلطة والنفوذ بين الملوك من ناحية ورجال الدين من ناحية اخري .

قد اختلفت نتائج الصراع من مجتمع لآخر :

- العراق القديم ← تمكن ملوك الدولة البابلية منذ عهد حمورابي من حسم الصراع لصالحهم . وترتب علي ذلك انحسار نفوذ رجال الدين في مجال الادارة والقضاء والاشراف علي استغلال الاراضي الزراعية المملوكة للدولة .
- مصر القديمة ← فان التوازن بين الطابع الديني والمدني كان ملحوظا في عهود القوه ، تلك العهود التي كانت تشهد وحده الدولة تحت زعامة ملوك اقوياء .
- يشير الاتجاه العام للصراع في المجتمعات الشرقية الي تراجع نفوذ الدين ورجالة بقدر او باخر في تلك المجتمعات . وقد ترتب علي ذلك بروز الطابع المدني تدريجيا
- واهم مظاهره : قيام موظفين مدنيين تعينهم الدولة بوظائف الادارة والقضاء . وفيما يتعلق بمصادر القانون تراجع دور الدين افسح المجال لمصدر جديد للقانون هو العرف .

ثالثا : نشأة الجمهوريات

غلبة الطابع المدني :

- تراجع الدين وانتصار الطابع المدني كان نتيجة لاسباب عدة اختلفت من مجتمع لآخر :

- من تلك الاسباب نظام التوريث الذي اتبعتة الاسر المالكة لانتقال السلطة .
- اتساع مهام الملوك واعباء السلطة بالنظر الي التطور الاقتصادي والاجتماعي .



س ٧: عرف الحيلة مبيناً أشكالها وأنواعها ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف الحيلة:

ثانياً: أشكال الحيل

١- مصدر الحيل

ب- الحيل المشتركة

أولاً: تعريف الحيلة:

❖ إفتراض امر مخالف للواقع، ويترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير في صفته.

ثانياً: أشكال الحيل

□ أ- مصدر الحيل

انواع الحيل وأشكالها :

❖ تقسم الحيل تبعها لمصدرها علي النحو التالي:

١. النوع الأول:- حيل تصدر عن القاضي، وأخري مصدرها المشرع
٢. النوع الأول:- ثمة حيل أخرى صدرت عن علماء القانون أو فقهاء الشرع أو الفلاسفة أو الحكماء
٣. النوع الأول:- أخيراً تظهر بعض الحيل بين الناس في معاملاتهم

س.ف: تعد الحيلة ميداناً للتعرف علي الافكار القانونية التي توصلت اليها البشرية وقد اختصت بعد المجتمعات بأنواع من الحيل في ضوء ذلك وضح الحيل المشتركة ؟

□ ب- الحيل المشتركة

١- حيلة بدء الشخصية القانونية أو استمرارها

١. نظام توريث الجنين ← يقوم علي فكرة واحدة وهي إفتراض ولادته حيا قبل موت المورث. نظام الميراث نفسه ← يقوم علي إفتراض إستمرار شخصية المورث وإمتدادها في شخصية الوارث.
٢. تم اللجوء إلى نفس الحيلة لتبرير ملكية التركة الشاغرة عند الرومان ← يقصد بالتركات الشاغرة التركة التي لا مالك لها
٣. أقر فقهاء المسلمين بإمتداد حياة المورث ← محض إفتراض أيضاً لأنه يخالف حقيقة موت المورث وقد جري الإستعانة بهذه الحيلة لتحقيق مصالح متعددة. ومن تلك المصالح الحيلولة دون تصرف الورثة في تركة مورثهم وذلك قبل قيامهم بسداد ديونه.

ب- حيلة القرابة أو صلة الدم

❖ كان لإفتراض القرابة أو صلة الدم بين شخص وآخر اثر عظيم في مجال تأسيس بعض الأنظمة القانونية
تبرير البعض الآخر. ومن ذلك :

١. أن الرضاة كان يترتب عليها ذات أثار القرابة الحقيقية في أكثر المجتمعات.
٢. هناك نوع من العلاقات ينشأ عنها صلة روحية وأدبية بين شخصين. منها علاقة الوصي بالموصي عليه أو المعلم بتلميذه.

٣. جري تبرير العلاقة بين السيد وعتيقة (العبد الذي اعتقه سيده) بحيلة مشتركة بين أكثر الشعوب وهي إفتراض القرابة بينهم.

أيضاً المتبني كان يتمتع بحقوق الإبن الشرعي ويتحمل إلزامات

ج- حيلة إفتراض وفاة الشخص

١. **صحة تصرفات الأسير** كان يترتب علي الأسر في القانون الروماني زوال الشخصية القانونية للأسير وبالتالي فإن تركته لم تكن تنتقل إلي ورثته عند وفاته. وقد تم اللجوء إلي الحيلة لتبرير صحة التصرفات القانونية التي صدرت عنه قبل أسره كالوصية.
٢. **إفتراض وفاة المفقود** هنا نحن أمام فرض قد يخالف الواقع لأن المفقود شخص لا تعلم حياته كما لم يتيقن من حصول وفاته. ولما كان شرط الميراث هو وفاة المورث فإنه تم التحايل لتقسيم تركه المفقود بين ورثته، طبقاً لما قرره فقهاء المسلمين. وطريقة ذلك بإفتراض موت المفقود بعد فوات مدة معينة علي غيابه. فإذا مضت تلك المدة فإنه بإمكان ورثته الحصول علي حكم قضائي بموته وتقسيم تركته.

س٨: قارن بين الحيلة والقياس مع التمثيل لكل منها بمثال واحد علي الأقل ؟

- أولاً: **الحيلة هي إفتراض امر مخالف للواقع** ← يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير في صفته. **تتخذ المخالفة أحد شكلين: إما عن طريق تعديل حكمه، أو بإلغاء ذلك الحكم.**
- المثال الشهير **للحيلة هو توريث الجنين** ← ذلك أن القانون لا يقر بالحقوق إلا للشخص القانوني، والإنسان لا يتمتع بتلك الشخصية إلا بولادته حياً. وحينئذ فإنه يصبح أهلاً لإكتساب الحقوق، ومن ذلك أن يتلقي نصيبه من الميراث. ولا ينطبق ذلك علي الجنين إلا إذا إفترضنا انه شخص حي، فيصبح له نصيب في تركه أبيه- مثلاً- اذا توفي أثناء مدة الحمل .
- ثانياً: **القياس** ← انه يراد من القياس تطبيق حكم القانون علي واقعة حادثة (جديدة/ مستجدة) لا يوجد حكم قانوني لها. ويتم ذلك بالبحث في علة الحكم القانوني، وهل ينطبق علي كل من الواقعة الحادثة والواقعة الأصلية. فإذا كانت العلة واحدة: فإننا نطبق حكم القانون علي الواقعة الحادثة.
- المثال الشهير **للقياس: تحريم مشروب كحولي قياساً علي تحريم الخمر** ← لإشتركهما في علة التحريم وهي الإسكار (ذهاب العقل).

أوجه الشبه بين (الحيلة - القياس)

إن ثمة غاية واحدة في بين الوسيلتين : هو الإقتراب ما أمكن من حقيقة الواقع، وحماية المصالح المتجددة.

س ٩ : اكتب في تفسير نشأة الحيلة كوسيلة لتطوير القانون من حيث علاقة الحيلة بوسائل تطوير القانون والتفسير التاريخي والاجتماعي للحيلة ؟

عناصر الإجابة

أولاً :- تمييز الحيلة

ثانياً :- تفسير الحيلة

ب : طبيعة التطور الاجتماعي

أ : العوامل التاريخية

أولاً :- تمييز الحيلة

الحيلة وعلاقتها بوسائل تطوير القانون :

المقصود بالحيلة < افتراض امر مخالف للواقع، ويترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير في صفته.

(١) **تمييز الحيلة عن القياس** < لأننا في القياس لا نفترض واقعة خيالية أو كاذبة.. ذلك انه يراد من القياس تطبيق حكم القانون علي واقعة حادثة (جديدة/ مستجدة) لا يوجد حكم قانوني لها. ويتم ذلك بالبحث في علة الحكم القانوني، وهل ينطبق علي كل من الواقعة الحادثة والواقعة الأصلية. فإذا كانت العلة واحدة: فإننا نطبق حكم القانون علي الواقعة الحادثة. ومن ذلك تحريم مشروب كحولي قياساً علي تحريم الخمر، لإشترکہما في علة التحريم وهي الإسكار (ذهاب العقل).

(٢) **تمييز الحيلة عن القرينة** < لأننا في القرينة نتوصل إلي إثبات واقعة مجهولة إعتماًدا علي واقعة معلومة ثبتت لدينا.

مثال ذلك :- إتخاذ رائحة الفم قرينة علي شرب الخمر أو القول بأن وجود آخر إيصال للأجرة بيد مستأجر العقار يعد قرينة علي قيامه بسداد أجرة الشهور السابقة .

تمييز الحيلة عن التكيف القانوني < يقصد بالتكيف القانوني تحديد حكم القانون، وهو عمل يقوم به المشرع والقاضي. أما المشرع فيقوم بعملية التكيف حين يحدد الواقعة التي ينطبق عليها حكم القانون. ومن ذلك أن يحدد لنا نموذج الواقعة التي يعتبرها القانون جريمة، وينص علي عقوبة محددة لمرتكبها. ويقوم القاضي بالتكيف بمناسبة قيامه بعمله

س.ف: اكتب في التفسير التاريخي والاجتماعي للحيلة ؟

ثانياً :- تفسير الحيلة

التفسير التاريخي والاجتماعي للحيلة

أ : العوامل التاريخية

١- **لعل أهم تلك العوامل هو تقديس القانون** < سواء بسبب أصله الديني ، او إرتباط القانون بمشرع عظيم أو مصلح كبير أو لأن القانون كان كفاح شعبي غايته التطلع للمساواة والحرية.

٢- **كانت الحيلة أيضا ثمره لرسوخ مبدأ الشككية في بعض المجتمعات**

ب : طبيعة التطور الاجتماعي

١- **فالشعوب تمتاز في حالتها وتطورها العقلي** < تتمسك بعض المجتمعات بأفكار محددة لتأسيس أو تبرير بعض نظم المجتمع والقانون. وقد تلجأ تلك المجتمعات إلي الحيلة قبل أن تهجر أفكارها القديمة.

٢- **الظاهرة الاجتماعية بطبيعتها** < لا تظهر فجأة إلي الوجود وعالم الواقع وخلال ذلك الزمن تظهر الحيلة للتعبير عن تلك المصالح، قبل أن يتدخل المشرع في نهاية الأمر بحكم قانوني يغني الناس عن وسيلة الحيلة.



س ١٠ : تكلم عن فكرة العدالة مبيناً مصدرها ؟

عناصر الإجابة

أولاً: فكرة العدالة
ثانياً: مصادر العدالة

المصدر الثاني : القانون الطبيعي
المصدر الرابع : الإجتهاد

المصدر الأول : قانون الشعوب
المصدر الثالث : ضمير الملك

أولاً: فكرة العدالة

س.ف: وضح المقصود بمبادئ العدالة وهل يمكن ان يضحى بإعتبارات العدالة في القانون لمصلحة عليا تفرضها الضرورة ؟

مبادئ العدالة وصلتها بالقانون

المقصود بمبادئ العدالة ← تلك القواعد الكامنة في النفس البشرية، والتي يكشف عنها العقل ويوحى بها الضمير.

العدالة ووسائل تطوير القانون

العدالة قد إرتبطت بالتطور الديني والخلقي للإنسان: فإن دورها كوسيلة لتطوير القانون كان لاحقاً للحيلة

- تتميز العدالة عن غيرها من وسائل تطوير القانون:

- ١- فهي تتميز عن الحيلة ← لأنها تقصد إلى تعديل القانون مباشرة. ولذا لا يتم اللجوء فيها إلى الافتراض أو الصورية التي لاحظتها في باب الحيل.
- ٢- تتميز عن التشريع ← لأنها لا تصدر عن سلطة عامة تمتلك سلطة الإجبار والإلزام. وإنما مصدر قوة العدالة وسلطانها هو خروجها من مشكاة العقل ومصباح الضمير.

ثانياً: مصادر العدالة

س.ف: اكتب في قانون الشعوب ؟

المصدر الأول : قانون الشعوب

جوهر قانون الشعوب

- ١- ترجع نشأة قانون الشعوب ← إلى حاجة الرومان لتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم مع الأجانب الوافدين إلى روما ومع زيادة أعداد الأجانب الوافدين إلى روما وتطور التجارة أخذ الرومان في الإقرار للأجانب ببعض الحقوق،
 - ٢- لم يكن أمام بريطور الأجانب ← من طريق سوي أن يبتدع قانوناً جديداً، إستمدته من قوانين الشعوب الأخرى. ومنها تلك الشعوب التي ينتمي إليها الأجانب في روما.
- غير أن قانون الشعوب كان يحتفظ ببعض الأنظمة التي لا تتفق مع العدالة والمساواة، ومنها نظام العبيد والأسر. ولذا أخذ الفقهاء الرومان - في التمييز بين قانون الشعوب من جهة والقانون الطبيعي من جهة أخرى. وقد بدا هذا الإتجاه واضحاً في العصر العلمي،
- القانون الطبيعي هو القانون الذي أوحى به الطبيعة، ولذا فإنه القانون العام للشعوب، والقانون الاعلى الذي ينبغي أن يتخذ مثالا ونموذجاً في عدالته.

س.ف: **وضح اثر القانون الطبيعي في تطوير القانون الروماني ؟**

أثر القانون الطبيعي في تطوير القانون الروماني

ميز فلاسفة اليونان بين القانون الطبيعي وغيره من القوانين التي يضعها البشر :

- ١- القانون الطبيعي → توجي به الطبيعة حينما يكشف عنها العقل السليم.
- ٢- هو المثل الأعلى → الذي يجب أن تقصده القوانين الوضعية، ولذا فهو أسمى مرتبة لأنه يرشد دائما إلى العدل والخير.
- لا يستند إلى جزء مادي حال → إنما يستمد قوته من القيمة الإنسانية لقواعده
- هكذا إتخذت العدالة طريقها لتطوير القانون الروماني ثم إزداد تأثيرها حينما إنجلت فكرتها، وأسندت صراحة إلى القانون الطبيعي. **لقد تأثر بها القضاء والفقه والقانون الروماني:**
- ١- فقد جري التخلي عن الشكلية في كثير من النظم القانونية → أفصح المجال بذلك لتطبيق مبدأ حسن النية في التعامل. ترتب علي ذلك المبدأ **نتيجتان:-**
- النتيجة الأولى:-** إختفاء بعض التصرفات الشكلية.
- النتيجة الثانية:-** نشأة بعض العقود الرضائية كالبيع والشركة، التي يكتفي فيها بالرضا.
- أفضت قواعد العدالة إلى الإتجاه نحو تطبيق فكرة المساواة
- ساهمت في توجية الفقهاء نحو مباحث جديدة في الفقه، فصاغوا العديد من القواعد والمبادئ الفقهية العامة. من ذلك الإعتماد علي إعتبرات العدالة والمصلحة العامة في تفسير النصوص.

المصدر الثالث : ضمير الملك

جمود الشريعة العامة ونشأة قانون العدالة

كانت المحاكم الملكية تطبق قانونا سمي بالشريعة العامة إتسمت قواعده بالثبات.

يمكننا أن نفسر ذلك الجمود بالعوامل التالية:

- ١- إن قواعد ذلك القانون → كانت مستمدة من السوابق القضائية لتلك المحاكم
- ٢- إضافة إلى ذلك العامل كان للطابع المحافظ → لدى الإنجليز أثره في تغليب إستقرار القانون وثباته.
- رغم ذلك الثبات فإن الشريعة العامة لم تكن قد قطعت صلاتها تماما بالتطور والعدالة. وكان من شأن ثبات الشريعة العامة على تلك الصورة أن ظهر عجزها عن ملاحقة التطورات الإجتماعية.
- قد ترتب على ذلك:
- ١- لجوء المتضررين والمتنازعين إلى تقديم التظلمات والشكاوي المدنية → إلى مستشار الملك لإعتقادهم بعجز المحاكم الملكية عن إنصافهم ورد حقوقهم.
- ٢- كان مستشار الملك من القرن الثالث عشر الميلادي → يفصل في تلك الشكاوي والتظلمات بقرارات إدارية
- كان من الطبيعي أن ينتهي الأمر بتشكيل محاكم لهذا الغرض برئاسة المستشار سميت محكمة ضمير الملك.
- القانون الطبيعي وفكرة ضمير الملك:**
- كان ضمير الملك هو الأساس الذي يستند إليه المستشار في حسم التظلمات والشكاوي وتقوم فكرة ضمير الملك علي أساس أن الملك يمتلك رقابية عليا سواء بخصوص توزيع العدل بين رعيته أو في مجال سلطة القضاء.
- هكذا فإن القرارات ثم الأحكام التي كانت تصدر عن محكمة الضمير لم تكن تتقيد بالشريعة العامة وإنما كانت تصدر وفق مقتضيات العدالة والضمير.
- مع ذلك لم تكن فكرة ضمير الملك سوى شكل ظاهر يخفي تأثير الإنجليز بالقانون الطبيعي. إن تستر القانون الطبيعي خلف فكرة ضمير الملك ليسير إلى نوع من الكراهية ضد القانون الرومان والكنسي. وتعكس تلك الكراهية ظاهرة بعينها وهي الصراع بين كل من المحاكم الملكية والمحاكم الكنسية في إنجلترا.

س.ف: **اكتب في اشكال الاجتهاد في الفقه الاسلامي ؟**

المصدر الرابع : الاجتهاد

أشكال الاجتهاد في الفقه الإسلامي :

- إتخذت العدالة شكلا مختلفا عند المسلمين وهذا الشكل هو ما عرف في الفقه الإسلامي تحت مصطلح الرأي أو الإجتهد،
- قد إتخذ الرأي صورا عدة عبر عنها فقهاء المسلمين بإسم الأدلة أو المصادر.
- تندرج أدلة الرأي تحت طائفة الأدلة أو المصادر العقلية تمييزا لها عن الأدلة النقلية وهي : القرآن الكريم والسنة النبوية ويلحق بهما الإجماع. أما الأدلة العقلية أو الرأي والإجتهد فأهمها: القياس والإستحسان والمصلحة والذرائع والإستصحاب.

فهرس الاسئلة

الصفحة

السؤال

ص ٣:٢

س ١: تكلم عن نظام الحكم في القانون العراقي القديم ؟

ص ٤:

س ٢: تكلم عن التنظيم الإداري في القانون العراقي القديم ؟

ص ٧:٥

س ٣: تكلم عن نظام القضاء في القانون العراقي القديم ؟

ص ٨:٧

س ٤: تكلم عن جرائم الاعتداء علي المصلحة العامة في العراق القديم ؟

ص ٩:٨

س ٥: تكلم عن جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال في العراق القديم ؟

ص ١١:١٠

س ٦: اشرح نظام العقوبة في العراق القديم ؟

ص ١٤:١٢

س ٧: تكلم عن شروط عقد الزواج في العراق القديم ؟

ص ١٤:

س ٨: وضح الآثار المترتبة علي عقد الزواج في العراق القديم ؟

ص ١٦:١٥

س ٩: اشرح اسباب انتهاء رابطة الزواج في العراق القديم ؟



س ١ : تكلم عن نظام الحكم في القانون العراقي القديم ؟

عناصر الاجابة

اولاً : نظام الملكية في دولة المدينة :

ثانياً : نظام الحكم في الدولة الموحدة

١ - القيود الدينية :

٢ - الرقابة الاجتماعية :

نظام الحكم في القانون العراقي القديم

ان فكرة الدولة في عناصرها وجوهرها والتي تقوم علي وجود مجموعة من الأفراد مستقرة في ارض معينة وتخضع لسلطة حاكمة كانت معروفة لدي الشعوب التي استوطنت في العراق القديم .

قد كانت دولة المدينة تشكل الإطار السياسي للحياة في بلاد النهرين واشتملت هذه البلاد علي العديد من دول المدينة وأفلح بعض الحكام في عصور مختلفة في إدماج هذه المدن في كيان سياسي واحد واستغرق هذا الكيان السياسي مدن بلاد النهرين جميعاً بل وصل إلي حد الإمبراطوريات في بعض الأحيان .

نظام الملكية في دولة المدينة

أولاً

لم تكن الوحدة السياسية الكبيرة اساساً هاماً في الحضارة العراقية ، فقد نشأ العراق القديم في شكل دويلات متعددة تتكون كل منها من مدينة معينة وما يحيط بها من اراضي ، وقد اثبتت الكشوف الاثرية والوثائق التاريخية وجود العديد من المدن المستقل بعضها عن البعض الاخر منذ اقدم العصور ، وهكذا كونت المدينة الخلية الاساسية في التنظيم السياسي في بلاد النهرين .

نطاق تحديد طبيعة نظام الحكم ، ذهب بعض الباحثين الى انه كان نظاماً جمهورياً حيث يوجد من الوثائق تدل على ان السلطة كانت في يد المواطنين ، وكان الذكور البالغون يشكلون مجلساً تترأسه جماعة من كبار السن .

يرى هؤلاء المؤرخون ان مجلس الاعيان كان يختار حاكماً فرداً اذا واجهت المدينة احداث تقتضي سرعة البت والتصرف ، وكانت مهمة هذا الحاكم مؤقتة.

قد ذهب البعض الآخر الى ان احوال المدينة تخضع اساساً للالهة المحلية في توجيه شئونها ، وهكذا كانت السلطة بيد شخص واحد اطلق عليه " الملك الكاهن " ، وبذلك فإن نظام الحكم في دولة المدينة العراقية القديمة كان حكماً ملكياً وراثياً مركزياً، جمع فيه الملك بين يديه كافة السلطات.

كان من الطبيعي ان تنتهي حالة التفتت السياسي ، ليحل محلها تنظيم سياسي اكبر ، اما نتيجة للحروب بين المدن المختلفة واما نتيجة تحالف بين عدة مدن تحت زعامة حاكم واحد ، وهكذا تطورت فكرة الدولة من مجرد نظام المدينة لتصل الى فكرة الامبراطورية في بعض الاحيان ، الا ان الملاحظ بالنسبة لها جميعا ، اشتراكها في صفة التأقيت وعدم الاستمرار ، حيث كانت الامبراطوريات تسقط تحت وطأة الثورات الداخلية من جهة والغزوات الخارجية من جهة اخرى .

كان الملك هو صاحب السلطة على مجموعة المدن الموحدة ، وكان الحكم في اساسه وراثيا ، مع ان السلطة الحقيقية كانت بيد اله المدينة وكان الملك يعد **وكيل عن الاله او نائبا له** .

فلما كانت الآلهة تتمتع اساسا بكل السلطات داخل المملكة ، فإن الملك - نتيجة لاختيار الآلهة له - يمارس كافة السلطات نيابة عن السلطة الاساسية الإلهية .

قد انعقد له وحده سلطه تفسير الارادة الالهية في صورة قوانين ، اي انه يمارس السلطة التشريعية من خلال الإله ، وكذلك مارس الملك **السلطة القضائية** حيث كان هو القاضي الاول باعتباره ممثلا للإله على الارض ومن اهم اختصاصاته تحقيق العدالة ، كما مارس الملك ايضا **السلطة التنفيذية** ، حيث كان هو الرئيس الاداري الاعلى ، وبهذه الصفة كان يعين كبار الموظفين ، ويراقبهم في قيامهم بأعمالهم ، وكذلك كان الملك هو قائد الجيوش .

كما كان الملك هو **الكاهن الاعلى** ، وبهذه الصفة كان يتخذ كل ما يلزم لخدمة الآلهة والقيام بشئونها .

س.ف: السلطة في العراق القديم كانت مستبدة (استبدادية) ام قانونية . وضح ذلك ؟

إذا كانت السلطة الملكية لا تعرف حدودا من حيث نوع السلطة التي تمارسها .

الا انها لم تكن سلطة استبدادية بل كانت سلطة قانونية ، لانها تخضع عند الممارسة لعدة قيود .

١ - القيود الدينية :

تعد اكثر القيود فاعلية لتقييد السلطة الملكية ، حيث ان الملك يعد مسئولا امام الإله ، ولذلك يجب ان تكون الممارسة الملكية للسلطة في ظل الاحكام والقواعد الدينية ، واذا حدث انحراف فلا تكون السلطة **شرعية** ، لأن الملك يكون قد خرج عن احكام الاختيار الذي يعنى اساسا طاعة الآلهة عند ممارسة السلطة ، ومن ثم فإذا خرج عن هذه الحدود تعرض للمساءلة من الآلهة.

٢ - الرقابة الاجتماعية :

فقد احتفظت المدن ببعض مظاهر السلطة ، حيث كان للأعيان مثالا دور في مجال القضاء ، كما كانت الطبقة العليا تشارك الملك في تصريف شئون الحكم ، كما كانت طبقة الكهنة تشكل قيادا على سلطة الملك الذي لم يكن يتولى السلطة الا اذا اعترفت به طائفة الكهنة ، كذلك شارك العسكريين الملك في السلطة ، الامر الذي جعل سلطة الملك غير مطلقة .

رأي الدكتور

ان الرقابة الدينية تعد العنصر الأكثر فعالية في هذا الصدد من الرقابة الإجتماعية لأن السلطة التي يتلقاها الملك مقيدة أساساً بالطابع الديني وهذا الطابع الذي تم احترامه كان وحده كفيلاً بتحقيق كل الآثار التي تبتعد بهذه السلطة عن الاستبداد .



س ٢: تكلم عن التنظيم الإداري في القانون العراقي القديم ؟

التنظيم الإداري في الدولة المدينة

أولاً

قامت المعابد الدينية بالوظائف الادارية خلال هذه المرحلة ، حيث كانت ادارة مرافق المدينة خاضعة لإشراف المعابد ، وكان الكهنة يسيطرون على مقدرات الحياة الاقتصادية والادارية ويسيرون دفة الامور الادارية في المدينة ، وذلك من خلال اشرافهم على استغلال اراضي المدينة ، وتوزيع العمل على الافراد وتوزيع ناتج الارض على هؤلاء العاملين .

التنظيم الإداري في الدولة الموحدة

ثانياً

في ظل التوحيد السياسي تطلب الامر تنظيماً ادارياً قوياً يستمد منه الملك قوته ويكون عوناً له في ممارسة سلطاته ، وقد استقى المؤرخون معلومات تتسم بالدقة المتناهية ، عن هذا التنظيم الاداري ، من خلال التعليمات والوامر الصادرة من الملك او من وزرائه الى الادارات المختلفة ، ومن خلالها أمكن التمييز بين نوعين من الادارة : الادارة المركزية ، والادارة المحلية .

أ- الإدارة المركزية :

تشمل الادارة المركزية القصر الملكي ، الذي يضم الملك وحاشيته ومجموعة من الادارات الرئيسية التي خضعت لسلطه الملك مباشرة .

يساعد الملك في الحكم وادارة شؤون البلاد زوجته الملكة ، ويلي الملك وزوجته في السلم الاداري " المشرف العام " وهو " منظم مشروعات المنافع العامة والشؤون الزراعية ، وأمين خزانة الملك ، وصحاب القصر ، ومسجل العقود " .

ابتداء من عصر الاسرة البابلية الاولى ، ظهرت وظيفة " الوزير الاول " وهو بمثابة " رئيس الوزراء " وقد تمثلت اختصاصاته في تمثيل الملك ومساعدته في ادارة شؤون البلاد ، ومراقبة الوزراء والموظفين .

كما وجد عدد كبير من الادارات للإشراف على مرافق البلاد المختلفة ، كما وجد عدد كبير من الموظفين الذين كانوا يجوبون البلاد بمرافقة رجال الشرطة لنقل تعليمات الملك الى حكام الاقاليم .

ب- الإدارة المحلية :

كانت المملكة التي قامت في بلاد النهرين تضم عدة اقاليم ، وكان يوضع على رأس كل اقليم حاكم . هؤلاء الحكام كانوا في حاجة الى رقابة مستمرة من جانب الملك ، حيث كانوا يسعون دائماً الى توسيع اختصاصاتهم ، والى ضمان بقائهم بصفة مستمرة في نفس المناطق التي عهد الملك بها اليهم .

كما وجد عدد كبير من الموظفين في اسفل السلم الاداري ، يعملون في فروع الادارات المختلفة المنتشرة في انحاء البلاد ، وكان هؤلاء الموظفين يتقاضون مرتباتهم في صورة منحهم قطع من الاراضي على سبيل الانتفاع المؤقت بها ، حيث تظل ملكية رقبة هذه الاراضي للملك ، ويقتصر حق الموظف على الانتفاع بها مدة بقائه في وظيفته ، ومن ثم لم يكن له حق التصرف فيها ، ثم حدث تطور تدريجي في هذا الصدد ادى الى امكانه انتقال تلك الاراضي الى ورثة الموظف ثم اصبحت للورثة الحق في إرثها بقوة القانون .

س ٣: تكلم عن نظام القضاء في القانون العراقي القديم ؟

عناصر الاجابة

أولاً : طبيعة القضاء :

ثانياً : الجهات القضائية

١ - الملك

٢ - محاكم الاقليم

٣ - والى الاقليم

٤ - محافظ المدينة

٥ - مجلس الاعيان

٦ - الموظفون القضائيون

ثالثاً : نظر الدعوى والحكم فيها وتنفيذها

رابعاً : طرق الإثبات

١ - شهادة الشهود

٢ - اليمين

٣ - المحنة

٤ - الكتابة

خامساً : ضمانات العدالة

طبيعة القضاء

أولاً

كانت الفكرة السائدة ان القضاء فى بلاد النهرين " قضاء دينيا " ويتولى امره الكهنة فى المعابد .
 بيد ان هذا الرأى لم يعد مسلماً به ، حيث ذهب فريق من الباحثين الى القول بوجود قضاء مدنى بجانب القضاء الدينى ، وتبين من ناحية اخرى وجود اشخاص يحملون لقب " قضاة " والى جانب وظيفتهم القضائية نييط بهم اختصاصات اخرى تتصل بإدارة اموال الملك ، وهؤلاء القضاة " قضاة مدنيون " ملكيون او محليون .
 ذهب فريق آخر الى ان القضاء كان فى بادئ الامر " دينيا " يقوم عليه الكهنة فى المعابد ، ثم اصبح " مدنياً " يقوم عليه قضاة مدنيون .

س.ف: وضح جهات القضاء فى القانون العراقي القديم ؟

الجهات القضائية

ثانياً

١ - الملك :

كان الملك يتولى ممارسة السلطة القضائية باعتباره صاحب الاختصاص القضائى وقد كان الاختصاص الملكى لا يخضع للتحديد الإقليمى او النوعى ، اذ ان اختصاصه فى هذا الصدد شاملاً وعاماً ، وكان الملك يفصل فى الدعوى المعروضة عليه بنفسه .

٢ - محاكم الاقليم :

كان يتم تعيين قضاتها من قبل الملك ، وكانت محكمة الاقليم تشكل من عدد من القضاة يتراوح ما بين اربعة وثمانية ، كما انهم كانوا يظلون فى وظائفهم لمدة قد تمتد الى عشر سنوات او اكثر .

٣ - والى الاقليم :

كان لوالى الاقليم بجوار اختصاصاته الادارية ، اختصاصاً قضائياً ، تمثل فى منازعات متعلقة بمسائل معينة مثل ذلك نزاع بين زوج وزوجته المريضة ، حجز مدين بواسطه دائنه ، وكان والى الاقليم يستعين بمجلس للفصل فى تلك المنازعات .

٤ - محافظ المدينة :

كان لكل مدينة محافظ ، يقوم على حفظ الامن فيها ، كما كان له دور فى ادارة مرفق القضاء فكان فى بعض الأحيان يجتمع مع قضاة محكمة الأقليم وكان الهدف من ذلك إمدادهم بما قد يحتاجون إليه من معلومات .

٥ - مجلس الأعيان :

كان في كل مدينة مجلساً يطلق عليه (مجلس الأعيان) يتكون من كبار السن والاعيان والتجار ، ويرأسه محافظ المدينة أو والي الأقليم وهذا المجلس كان تابعا ويعمل تحت اشراف الملك ، ويختص المجلس بإجراء التحقيقات التي يكلفه الملك بها ، والفصل في المنازعات التي تعرض عليه من الطرفين المتنازعين مباشرة ام التي تحال اليه من الملك او من قضاة الاقليم .

٦ - الموظفون القضائيون :

كان يوجد إلى جانب القضاة موظفون قضائيون يعاونون القضاة في أداء أعمالهم وهم :

- ١- الرابيسو ← كان يقوم بمهمة توصيل الرسائل وبعض الاختصاصات الادارية وكان رئيس هؤلاء الموظفين هو المختص بقيد الدعاوي .
- ٢- الريدودياني ← معناه (عداء القاضي) هو جندي أو موظف عسكري موضوع تحت تصرف القاضي او مجلس الأعيان .
- ٣- حافظ الألواح ← يختص بحفظ ألواح الأحكام وتسليم الخصوم صورة معتمدة من الأحكام الصادرة

نظر الدعوى والحكم فيها وتنفيذها

ثالثاً

المحكمة كانت تنظر الدعوى بناء على طلب من المدعى او من يوكله في ذلك ، ثم تقوم المحكمة بتحديد موعداً لنظر الدعوى وتخطر الخصوم به ، وكان القاضي يطلب من المدعى تقديم الادلة على صحة دعواه ، ويطلب من المدعى عليه بيان موقفه من الدعوى . كانت الاحكام الصادرة في الامور المدنية تشتمل على تاريخ الحكم ، واسماء الشهود ، وتعهد - من احد طرفي الدعوى او منهما كلاهما - بالالتزام بالحكم الصادر في الدعوى .

س.ف: وضع طرق الاثبات وضمانات العدالة في بلاد النهرين ؟



طرق الإثبات

رابعاً

تعددت طرق الاثبات في ظل القضاة المدنيين ، وطرق الاثبات في القانون العراقي القديم هي : شهادة الشهود ، اليمين ، المحنة ، الكتابة .

١ - شهادة الشهود :

عرف القانون العراقي القديم شهادة الشهود كوسيلة للاثبات ، وغلظت القوانين العراقية العقوبة على الشهادة الزور .

كانت عقوبة شهادة الزور في مدونة " اورنمو " ← الغرامة التي تصل الى خمسة عشر شاقل من الفضة
في مدونة " حمورابي " ← كانت العقوبة تصل الى حد الاعدام اذا كانت الشهادة الزور في قضية تصل العقوبة فيها الى اعدام المتهم .

٢ - اليمين :

عرفت القوانين العراقية القديمة اللجوء الى اليمين كوسيلة للإثبات ، وكان اليمين يستخدم عند ادلاء الشاهد بشهادته .

٣ - المحنة :

كان اللجوء الى المحنة كوسيلة من وسائل الاثبات نتيجة منطقية للخلط بين القانون والدين من جهة ، وبين القضاء الديني والقضاء المدني من جهة اخرى ، وقد اشارت المدونات القانونية العراقية الى المحنة

كأحد وسائل الاثبات ، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الزنا والخيانة الزوجية والسحر ، وكانت الصورة الغالبة للمحنة هي " اختبار النهر " اي القاء المتهم فى النهر .

٤ - الكتابة :

اصبحت الكتابة بالنسبة للمحركات تمثل مكانة هامة ضمن وسائل الاثبات ، وهذا امر طبيعى يتفق مع القضاء المدنى ، اذ ان العقود اصبحت وسيلة هامة من وسائل الاثبات .

ضمانات العدالة

خامساً

١ - عقاب القاضى فى حالة انحرافه :

عرف القانون العراقى جريمة " انحراف القاضى " فقد عالج قانون " حمورابى " هذه الجريمة ، حيث قرر ان القاضى الذى يحاول تغيير حكم سبق ان اصدره يعاقب بدفع تعويض للمجنى عليه تبلغ قيمته اثني عشر ضعف قيمة الدعوى ، ويفصل من العمل ولا يسمح له بالجلوس على منصة العدالة مرة اخرى .

٢ - تشديد العقاب على الادعاء الكاذب والشهادة الزور :

حيث اعتبرهما القانون العراقى القديم من الجرائم المستوجبة تشديد العقاب ، لما تنطوي عليه من تضليل للعدالة واهدار للحقوق .

٣ - الزام من يشاهد ارتكاب جريمة بالابلاغ عنها ، والا لعرض للعقاب .

٤ - تقرير حق النظم الى اهلاك لكل شخص ، اذا عجز عن الحصول على حقه عن طريق المحكمة المختصة .

س ٤ : تكلم عن جرائم الاعتداء علي المصلحة العامة في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

٢- الجرائم الدينية :
٤- الجرائم الادارية :

١- جرائم الاعتداء على الذات الملكية والمساس بأمن الوطن :
٣- الجرائم الماسة بالعدالة :

المقصود بجرائم الاعتداء علي المصلحة العامة ← الجرائم التي تصيب المجتمع مباشرة ، ولا يكون الاعتداء فيها موجها الى فرد من الافراد ، وهي عادة جرائم الاعتداء على الذات الملكية والمساس بأمن الوطن ، والجرائم الدينية ، والجرائم الماسة بالعدالة ، والجرائم الادارية .

س.ف: تكلم عن جرائم الاعتداء علي الذات الملكية والمساس بأمن الوطن

مبيناً آراء الفقهاء والاختلافات الفقهية ؟

١- جرائم الاعتداء على الذات الملكية والمساس بأمن الوطن :

كان نظام الحكم فى العراق القديم **حكماً مطلقاً يستند على الدين** ، فالسلطة للإله والملك نائب للإله على الارض ، اي وسيط بين الاله والبشر ، ومن هنا كانت نظرة التقديس الى الملوك والسلطات المطلقة التي كانوا يمارسونها ويتمتعون بها ادي الي ان الاعتداء على شخص الملك او محاولة اغتياله كان معاقبا عليه بالاعدام بالاضافة الى المصادرة العامة لجميع اموال الجانى كعقوبة تبعية .

كما عرف القانون العراقى القديم **جريمة الخيانة العظمى** ، وقد ورد النص على هذه الجريمة فى مدونة " اشنونا " ومدونة " حمورابى " و " القوانين الآشورية " واذا كانت عقوبة هذه الجريمة لم ترد فى النصوص صراحة ، الا انه يمكن استنتاجها بأنها كانت عقوبة اعدام مع مصادرة اموال الجانى .

٢- الجرائم الدينية :

❖ قد عرفت القوانين العراقية منذ اقدم العصور جريمة الكفر والالحاد ، الا انه لم يتم النص عليها الا فى القوانين الآشورية ، وكانت العقوبة هى الضرب بالعصا اربعين ضربة والاشغال الشاقة لمدة شهر .

❖ كما عرفت القوانين العراقية القديمة جريمة السحر ، حيث كانت تنظر الى ممارسة السحر على انه جريمة دينية مضرّة بالمصلحة العامة ، وكانت العقوبة المقررة هى الاعدام .

٣- الجرائم اطاسة بالعدالة :

❖ عرف القانون العراقى القديم جريمة انحراف القاضى ، وكان القاضى الذى يحاول تغيير حكم سبق ان اصدره يعاقب بدفع تعويض الى المجنى عليه تبلغ قيمته اثنى عشر ضعف قيمة الدعوى ، ويعزل من وظيفته ولا يسمح له بالجلوس على منصة القضاء مرة اخرى .

❖ كما عرف القانون العراقى القديم ايضا جريمة الادعاء الكاذب ، او بممارسة شخصا للسحر ، او القذف فى حق كاهنا ، او اى امرأة متزوجة . وكذلك جريمة شهادة الزور .

٤- الجرائم الادارية :

❖ كون الموظفون الاداريون طبقة هامة فى المجتمع العراقى القديم ، وقد كان هؤلاء الموظفين واجهة السلطة الحاكمة فى التعامل مع الشعب ، كما كانت المصالح الخاصة بالدولة والقصر الملكى أمانه بين ايديهم ، لذا وجبت مراقبتهم فى أدائهم لأعمالهم وتوقيع العقاب على المخالف لمقتضيات وظيفته

❖ قد جرم القانون العراقى تعسف الموظفين فى فرض الضرائب والقسوة فى جمعها ، وكذلك مساعدة الموظف على تخلف احد الجنود عن المشاركة فى القتال او مساعدة جنديا على الفرار عن طريق ارسال بديل له لأداء الخدمة العسكرية .



س ٥ : تكلم عن جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

١- جريمة القتل :

٢- جرائم الاعتداءات البدنية :

٥- جريمة السرقة :

٣- جريمة الاجهاض : ٤- جرائم الاعتداء على العرض :

١- جريمة القتل :

س.ف: تكلم عن جريمة القتل موضحاً الأراء والاختلافات الفقهية في ظل القانون العراقى القديم ؟

❖ لم يرد فى اغلب المدونات القانونية العراقية القديمة احكاما تفصيلية لجريمة القتل العمد ، الا ان ذلك لا يعنى ان تلك الجريمة كانت فعلا مباحا .

❖ قد عرف القانون العراقى القديم جريمة القتل العمد نص عليها صراحة فى مدونة " حمورابى " وفى " القانون الآشورى " فمدونة " حمورابى " تعاقب الزوجة التى تحرض على قتل زوجها بعقوبة الاعدام .

❖ قد عرف القانون العراقى القديم التفرقة بين القتل العمد والقتل غير العمد .

❖ فقد ورد فى مدونة " حمورابى " ان من يعتدى على آخر بالضرب اثناء مشاجرة ونتج عن ذلك موت المجنى عليه ، فكان على الجانى ان يقسم يمينا بأنه لم يتعمد قتله ، ويدفع دية محددة من الفضة تختلف باختلاف الطبقة الاجتماعية للمجنى عليه ، الا ان مدونة " حمورابى " تناولت حالات قتل خطأ ووضعت لها عقوبات قاسية ، فالطبيب الذى يخطئ فى اجراء جراحة لأحد المرضى الأمر الذى يؤدى الى وفاة ذلك المريض كان يعاقب بعقوبة قاسية والبناء الذى يشيد منزلاً ثم ينهار مسببا وفاة صاحب البناء يعاقب بالإعدام .

٢- جرائم الاعتداءات البدنية :

❖ تضمن القانون العراقى القديم نصوصا تجرم الاعتداء البدنى ، فقد نصت مدونة " اورنمو " على ان من يعتدى على آخر فيسبب له كسر عظم او قطع انف ، يوقع عليه عقاب مالى يتمثل فى قدر معين من الفضة يختلف مقداره بحسب الضرر الناتج عن فعل الاعتداء .

٣- جريمة الاجهاض :

- اهتم المشرع العراقي القديم اهتماما بالغا بجريمة الاجهاض ، واعتبرها من الجرائم العامة التي تمس كيان المجتمع ، ولذلك وضع عقوبات قاسية لكل من يرتكب هذه الجريمة .
- فقد تم تجريم الاجهاض منذ العصر السومري ، وكانت عقوبة هذه الجريمة مالية تبلغ ثلاثين شاقلا من الفضة .

س.ف: اكتب في جرائم الإعتداء علي العرض في العراق القديم وبين آراء العلماء والاختلافات ؟

٤- جرائم الاعتداء على العرض :

- اهتم القانون العراقي القديم بحماية الاعراض وصيانتها من الاعتداء عليها ، ولذلك جرم كل فعل من شأنه الاعتداء على الاعراض .
- فقد جرم الزنا الواقع من امرأة متزوجة ، لذلك نجد مدونة "اورنمو" ، ومدونة "اشنونا" ومدونة "حمورابي" ، والقانون الآشوري ، تنص على اعدام الزوجة الزانية ، واعداد شريكها ايضا ،
- كذلك جرم المشرع العراقي القديم الزنا بالمحارم ، قد ورد في مدونة "حمورابي" ما يفيد اعتبار البنات والامهات والمربيات وزوجات الابناء من المحارم ، فمن يزني بابنته يعاقب بالنفي ومصادرة جميع امواله وقطع كل صلة بينه وبين زوجته واولاده ، واذا ضبط الرجل متلبساً بمعاشرة زوجة ابنه فتكون عقوبته الاعدام ، واذا زنى الابن بأمه فإن العقوبة هي الاعدام حرقاً للشريكين .
- كما عاقب " القانون الآشوري " على جريمة تسهيل الزنا ، تتمثل تلك الجريمة في حالة قيام امرأة متزوجة باصطحاب امرأة اخرى معها الى منزلها وقدمتها لرجل ليعاشرها معاشرة الازواج واتضح ان ذلك الرجل كان يعلم بأن شريكته في الزنا كانت امرأة متزوجة فإنه يعاقب بنفس عقوبة من يزني بأمرأة متزوجة أما المرأة الوسيط فإنها تواجه نفس العقوبة التي يطبقها الزوج المخدوع علي زوجته الخائنة .
- كما جرم القانون العراقي القديم الاغتصاب ، فقد ورد في مدونة "اورنمو" انه اذا اغتصب شخص امه بكر مملوكه لشخص آخر يعاقب بدية مالية قدرها خمس شواقل من الفضة .
- كما جرم "القانون الآشوري" هتك العرض ، فعاقب الرجل الذي يمد يده على امرأة متزوجه مداعبا اياها ببتير اصابعه ، كما عاقب الرجل الذي يقوم بتقبيل امرأة متزوجه بقطع شفته .
- كذلك جرم (القانون الاشوري) اللواط وهذه الجريمة تم النص عليها لأول مرة في هذا القانون

س.ف: تكلم عن جريمة السرقة في العراق القديم ؟

٥- جريمة السرقة :

- تضمن القانون العراقي القديم تجريم السرقة ، قد اختلفت العقوبة بحسب الظروف المصاحبة للجريمة ، سواء كانت ظروف تتعلق بطبيعة الشئ المسروق ، او كانت ظروف عينيه وهي ظروف تم ارتكاب السرقة في ظلها وهي متعلقة بالركن المادي للجريمة
- مثال ذلك :- ظرف الليل والاكراه والتلبس واستخدام آله حادة والتسور ، او كانت ظروف شخصية وهي ظروف متعلقة بأحد طرفي الجريمة او كليهما مثل اهلية الجاني .
- قد حددت مدونة "حمورابي" عدة صور للسرقة ، كانت العقوبة هي الاعدام اذا وقعت السرقة على احد الاموال المملوكة للمعابد او القصر الملكي ، وكانت الغرامة عشرة اضعاف قيمة المال المسروق اذا كانت المسروقات مملوكة لاحد العامة ، كما كانت عقوبة الاعدام تواجه المتهم بجريمة السرقة بالاكراه وقطع الطريق ، او من يقوم بالسرقة من الطريق العام في احدى المدن ، اما جرائم السرقة التي ترتكب في الحقول فكانت عقوبتها الغرامة .
- مدونة "اشنونا" فقد قررت ➡ ان كل من يضبط وبحوزته عبد او امه مسروقة فعقوبته الغرامة وقدرها رقيق مماثل للرقيق المسروق مع رد المسروق ايضا .



س٦: اشرح نظام العقوبة في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

أولاً:- العقوبات البدنية

- ١- عقوبة الإعدام : ٢- عقوبة المثلة : ٣- العقوبات المشينة :
٤- عقوبة الضرب : ٥- عقوبة الأشغال الشاقة :

ثانياً :- العقوبات العالية

- ١- الصورة الأولى :- عقوبة الدية :
٢- الصورة الأولى :- عقوبة "المصادرة"

العقوبات البدنية

أولاً

س.ف: تكلم عن عقوبة الإعدام في القانون العراقي القديم ؟

١- عقوبة الإعدام :

عرف المشرع العراقي القديم عقوبة الإعدام منذ أقدم العصور ، فقد ورد النص عليها في مدونة "اورنمو" كعقاب للمرأة المتزوجة اذا قامت بإغواء رجل ليزنى بها .

قد اصبحت عقوبة الإعدام هي العقوبة المقررة لمعظم الجرائم الواردة في مدونة "حمورابي" حيث تم النص عليها كعقوبة لأربع وثلاثين جريمة ، فقد كانت عقوبة ارتكاب الجرائم الماسة بالعدالة ، والسرقه المصحوبة بظرف مشدد ، واخفاء الاموال المسروقة .

كما قرر "القانون الآشوري" الإعدام كعقوبة لعدة جرائم ، هي : القتل ، السحر ، السرقة المصحوبة بظرف مشدد ، اغتصاب امرأة متزوجة ، الزنا او الاشتراك بالمساعدة على ارتكاب جريمة الزنا، الاعتداء على امرأة حامل مما يتسبب في اجهاضها ، اجهاض المرأة نفسها بإرادتها .

ولم توضح المدونات القانونية العراقية ، طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام ، الا ان مدونة "حمورابي" نصت على طريق لتنفيذ عقوبة الإعدام هي : الإعدام اغراقا في النهر ، والاعدام حرقا ، والاعدام عن طريق الدفن حيا ، والاعدام بالوضع على الخازوق .

٢- عقوبة المثلة :

المقصود بعقوبة المثلة :- عبارة عن قطع او تشويه احد اعضاء الجسم ، ولم تظهر هذه الصورة من صور العقاب قبل مدونه "حمورابي" وفي هذه المدونة نجد عقوبة "قطع اليد" وكان يتعرض لها الابن الذي يعتدى على ابيه بالضرب ، والطبيب الذي يخطئ في علاج مريض .

قد تضمن " القانون الآشوري " عدة صور لعقوبة المثلة ، حيث جعل عقوبة "تشويه الوجه" لكل من الشريك في عقوبة الزنا ، وجعل عقوبة "جذع الانف واصلم الاذنين" لمن يخفي عبدا هاربا .

٣- العقوبات المشينة :

تبنى المشرع العراقي القديم بعض العقوبات البدنية المشينة ، بهدف المساس بكرامة المحكوم عليه وتشويه سمعته واعتباره ، اذ ان هذه العقوبات كان إيلاهما النفسى اكبر من ايلاهما البدنى .

٤- عقوبة الضرب :

وردت عقوبة " الجلد " في مدونة " حمورابى " وذلك لعقاب من يتهم كذبا امرأة متزوجة فى شرفها .
قد نص " القانون الآشورى " على عقوبة " الضرب بالعصا " لعدد من الجرائم ، فنص على الضرب بالعصا عشرين ضربة للمرأة التى تعتدى بالضرب على رجل ، والضرب ثلاثين ضربة لمن يقوم بحفر بئر فى ارض غير مملوكة له ، والضرب اربعين ضربة لمن يقوم بتدنيس احد المعابد ، والضرب خمسين ضربة لمن يعتدى على ارض جاره ومن يسرق حيوانا او شيئا من ارض زراعية ، والضرب مائه ضربة لمن يسرق اغنام ويقوم بتغيير الوشم الدال على مالها .

٥- عقوبة الاشغال الشاقة :

المقصود بعقوبة الاشغال الشاقة :- عقوبة مقيدة للحرية ، اعمال السخرة التى يكلف المحكوم عليه بأدائها لمصلحة القصر الملكى ، ولم تظهر هذه الصورة من صور العقاب الا فى " القانون الآشورى " .

العقوبات المالية

ثانياً

انحصرت العقوبة المالية التى عرفها القانون العراقى القديم فى صورتين هما : الدية ، والمصادرة .

١- الصورة الأولى :- عقوبة الدية :

المقصود بالدية :- مال يدفعه الجاني أو أقاربه إلى المجني عليه أو أقاربه تعويضاً عن الجرم الذى ارتكبه الجاني .

قد وردت عقوبة الدية فى مدونة " اورنمو " لمواجهة جرائم متعددة هى : اغتصاب امة بكر مملوكة لرجل آخر ، الاتهام الكاذب لأحد الزوجات بارتكاب الزنا ، الشهادة الزور .

كما قررت مدونة " اشنونا " عقوبة الدية لمواجهة عدة جرائم ، هى : السرقة من حقل او من منزل مملوك لاحد ، اغتصاب امة مملوكة للغير ، الاعتداء على احد الاشخاص مما يتسبب فى جرح انفه او فقأ عينه او كسر سنة او صلم اذنه او بتر اصابعه او كسر بعظامه .

٢- الصورة الأولى :- عقوبة " المصادرة " :

المقصود بالمصادرة ← وضع الدولة يدها على كل اموال المحكوم عليه أو جزء منها فقد تم النص عليها لأول

مرة فى مدونة " حمورابى " ولم يلجأ اليها المشرع العراقى القديم الا فى حالات نادرة .

فقد نصت عليها مدونة " حمورابى " للعقاب على الجرائم الآتية : الاتهام الكاذب لرجل بممارسة السحر ، زنا الرجل بابنته ، كما وردت عقوبة المصادرة فى " القانون الآشورى " للعقاب على جريمة الخيانة العظمى .



س٧: تكلم عن شروط عقد الزواج في العراق القديم ؟

عناصر الاجابة

ب- موانع الزواج :

(٣) المتعة

(٢) الدوطة او البائنة

شروط عقد الزواج :-

أ- تراضي طرفي عقد الزواج :

ج- مدفوعات الزواج :

(١) المهر

د- انماط الزواج

شروط عقد الزواج:

أ- تراضي طرفي عقد الزواج:

لقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول موضوع التراضي في عقد الزواج في العراق القديم فمن النصوص ما يدل على ان الزواج ينعقد بين اولياء الزوجين وهناك من **ناحية ثانية** نصوص تدل على ان الزواج ينعقد بين الراغب في الزواج وولي الزوجة **ومن ناحية ثالثة** هناك نصوص تعطي المرأة حق ابرام عقد زواجها بنفسها **ما يتعلق بالرجل** ، ذهبوا الى ان رضا الرجل المقبل على الزواج كان شرطاً لصحة عقد الزواج ، بشرط ان يكون كامل الاهلية قادراً على التعبير عن ارادته .

اما بالنسبة للمرأة ← قد ميز الشراح بين المرأة البكر ، المرأة الثيب **ففيما يتعلق بالمرأة البكر** ، فلم يكن لها ولاية تزويج نفسها ، بل كان لا بد من موافقة وليها ، فله ان يزوجه من يشاء متى يشاء وليس لارادتها اي دور في هذا الصدد ، **اما المرأة الثيب** ، فقد كان رضائها شرطاً لصحة عقد زواجها ، وليس للأب ان يجبرها على قبول زواجها رغم ارادتها ، وكان من حقها ايضاً ابرام عقد زواجها بنفسها .

س.ف: تكلم عن موانع الزواج في العراق القديم ؟

ب- موانع الزواج:

تعد قرابة النسب الى درجة معينة مانعاً من موانع الزواج ، الا انه القوانين العراقية القديمة لم تتضمن النص على درجة القرابة المانعة من الزواج وقد تمكن العلماء من التوصل الى ذلك عن طريق استقراء احكام القانون الجنائي التي تعاقب على الزواج بين الاقارب الاقربين ، واستقروا على ان المحارم كانوا الاصل وان علوا والفروع وان نزلوا ، **كما استقر الرأي ايضاً على ان** التبن كان مانعاً من موانع الزواج ، كما وجدت بعض القواعد التي تشير الى تحريم الزواج بسبب المصاهرة ، ومن ذلك تحريم الزوج بزوجه الاب في حالة انجابها اولاد ، وتحريم الزوج من زوجه الابن .

اختلاف الطبقة الاجتماعية لم يكن مانعاً من موانع الزواج في القانون العراقي القديم .

كما ان اختلاف الجنسية لم يكن مانعاً من الزواج في العراق القديم .

ج- مدفوعات الزواج:

س.ف: تكلم عن المهر والحالات التي يصبح فيها ملكاً للزوجة أو وليها بصفة نهائية ؟

(١) المهر

هو قدر من المال يدفعه الراغب في الزواج او وليه ، الى ولي الفتاة او المرأة التي يرغب في الزواج منها ، وكان المهر يدفع اثناء الخطبة.

س.ف: وضع الخلاف حول التكييف القانوني للمهر في العراق القديم ؟

- ❖ **قد ثار الخلاف بين العلماء حول التكييف القانوني للمهر** ← **فذهب رأى اول** الى ان المهر يعد "ثمن الطلاق" اي تعويض تحصل عليه المرأة في حالة طلاقها ، ويرمى الى تأمين متطلبات معيشة الزوجة في حالة طلاقها ، **ويرد على ذلك الرأى بأن قيمة المهر كانت ضئيلة بحيث لا تجعله كافيا لمواجهة متطلبات معيشة الزوجة بعد الطلاق .**
- ❖ **بينما ذهب رأى ثاني الى** ← ان المهر يعد "ثمن شراء المرأة" فالزواج كان يأخذ في الاصل صورة عقد شراء .
- ❖ **يرد على ذلك الرأى بأن** ضالة مبلغ المهر في بعض الاحيان لا يمكن معه القول بأنه ثمن لشراء المرأة ، **يذهب الرأى السائد بين العلماء الآن الى ان المهر هو احد مدفوعات الزواج ، فهو هبة معلقة على شرط اتمام الزواج وفي ذات الوقت مقابل ما تقدمه الزوجة واهلها من هبات .**

س.ف: تكلم عن مصير أموال الدوطة أو البائنة بعد انحلال عقد الزواج ؟

(٢) الدوطة أو البائنة

- ❖ **المقصود بالدوطة :-** قدر من الاموال يدفعه ولى الفتاة المخطوبة اليها بمناسبة زواجها .
- ❖ عادة ما كان يتم دفعها وقت عقد الزواج ، الا انه لم يكن هناك ما يمنع من دفعها في مرحلة لاحقة ،
- ❖ **الغرض من هذه الدوطة** ← الافادة من ريعها لمواجهة اعباء الحياة الزوجية ، وتعتبر اموال الدوطة ملكا للزوجة اثناء قيام رابطة الزوجية ، ولكنها محملة بشرط عدم جواز التصرف فيها ، والزوج هو الذى يتولى ادارة اموال الدوطة ، **ويختلف مصير اموال الدوطة بعد انحلال الزواج** باختلاف الحالات : فإذا انحلت الرابطة بوفاة الزوجة قبل زوجها آلت الدوطة الى اولادها ، فإذا لم يوجد اولاد آلت الى اسرتها ،
- اما اذا انحلت الرابطة الزوجية بوفاة الزوج او بطلاق المرأة** فإنها تحتفظ بملكية الدوطة ، وعند وفاتها تؤول الى اولادها
- ❖ اذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها الأول أو طلاقها منه ثم توفيت اقتسم الأولاد جميعاً أموال الدوطة دون تمييز بين اولاد الزوج الأول أم الثاني ، فإن لم تنجب أولاداً من الزيجة الثانية تؤول الأموال الى اولادها من زوجها الاول .

(٣) المتعة :

- ❖ **المقصود بالمتعة :-** عبارة عن منح الزوجة حق الانتفاع ببعض اموال الزوج - منقولات او عقارات - فى حالة وفاته قبلها ، على ان تظل ملكية الرقبة للأولاد ويتم تقرير المتعة عند عقد الزواج أو أثناءه ويحرر بها عقد مكتوب ولا تستحق المرأة حق الإنتفاع بالمتعة إلا إذا تم الزواج فعلاً وتمت المعاشرة الزوجية.

د- انماط الزواج :

- ❖ **المبدأ السائد فى العراق القديم طبقاً لمدونة "حمورابى"** هو الزواج الفردى ، اي وحدة الزوجة ، ولم يكن تعدد الزوجات او التسرى سوى استثناء من القاعدة العامة .

س.ف: وضع الحالات التي يجوز للزوج اتخاذ فيها زوجة ثانية ؟

فقد كان فى استطاعة الرجل ان يتخذ لنفسه زوجة ثانية ، فى حالات اربع :

- ❖ **الحالة الاولى** ← حالة عقم الزوجة او عدم قدرتها على الانجاب .
- ❖ **الحالة الثانية** ← سوء سلوك الزوجة واهمالها فى زينتها ودأبها على التصغير من شان زوجها.
- ❖ **الحالة الثالثة** ← اصابة الزوجة بمرض عضال وللزوجة الأولي فى هذه الحالة ان تختار بإرادتها البقاء فى منزل الزوجية أو تركه والعودة إلى منزل أسرتها.
- ❖ **الحالة الرابعة** ← حالة الخلافة على الارامل ، حيث تشير بعض النصوص الى التزام الرجل بالزواج من ارملة أخيه

س.ف: اكتب في المركز القانوني للزوجة الثانية او الجارية في القانون العراقي القديم ؟

كما ادى نظام الرق الى وجود ما يسمى بالمحظيات او التسرى ، ويقصد به العلاقة التي تنشأ بين الرجل وجاريته او بين الرجل وجارية زوجته التي اعطتها له لكي تنجب له اولادا نيابه عنها ، وهو نظام يجيزه القانون وتقره الاخلاق .

المركز القانوني للجارية يختلف كثيراً عن مركز الزوجة الشرعية اذ انها تظل جارية ولا ترتفع منزلتها الي منزلة الزوجة وقد تدخل القانون لحماية السرية في حالات معينة منها اذا أنجبت الأمة من سيدها أبناء فإنها تصبح (أم ولد) ويحرم علي السيد بيعها وتكتسب حريتها هي وأبنائها بقوة القانون عند وفاة السيد أما حال حياة السيد فإن الأبناء الناتجين منها يعتبرون أرقاء ما لم يقر السيد بأبوته لهم .



س ٨: وضع الآثار المترتبة علي عقد الزواج في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

أ- آثار الزواج في العلاقة بين الزوجين :

ب- آثار الزواج في العلاقة بين الوالدين والاولاد :

أ- آثار الزواج في العلاقة بين الزوجين :

التزام الزوجة بالاقتصار على زوجها ، فلا يجوز للزوجة ان تتخذ زوجا آخر طالما انها ما زالت طرفا في رابطة زوجية .

كما ان واجب المعاشرة حق لكل من الزوجين وواجب عليه نحو الزوج الآخر .

كان انجاب الذرية حق لكل من الزوجين ، ولهذا يجب على الزوجة تمكين زوجها من معاشرتها للحصول منها على الاولاد .

من واجب الزوجة طاعة زوجها ، ان تأتمر بأوامر زوجها وتنتهي عما نهى عنه .

س.ف: كان الزوج في العراق القديم يمثل قيد علي اهلية المرأة في العراق القديم . وضح ذلك ؟

كانت المرأة تتمتع بمجرد بلوغها سن الرشد بكامل أهليتها القانونية ولم يكن الزواج يمثل قيداً على أهلية المرأة. فقد كانت أهلاً لتملك الأموال، وإجراء مختلف التصرفات القانونية في أموالها بحرية تامة دون الحصول على إذن الزوج أو إجازته، ولها أن تمارس التجارة أو غيرها من مختلف المهن، كما كانت أهلاً للتقاضي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. وبذلك فقد كان المبدأ السائد في بلاد النهرين هو مبدأ استقلال الذمم المالية بين الزوجين، بمعنى أن كلاً منهما يحتفظ بأمواله الخاصة التي كان يمتلكها قبل انعقاد الزواج على أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء يتمثل في الأموال التي يكتسبها أي منهما وتؤول إليه أثناء قيام رابطة الزوجية، ذلك أن هذه الأموال تخضع لنظام الملكية المشتركة بين الزوجين.

ب- آثار الزواج في العلاقة بين الوالدين والاولاد :

تعطى القواعد القانونية للأب سلطة على الاولاد ، وتنقل هذه السلطة الى الام بعد وفاة الاب او للاخوة البالغين ويبدو ان هذه الولاية كانت تظل قائمة طالما بقي الاولاد يعيشون في كنف الأسرة ولا تنتهي إلا في حالة زواجهم واستقلالهم في معيشتهم عن أوليائهم .

س.ف: يسأل الأبناء عن ديون الآباء . وضح ذلك ؟

كانت شرائع بلاد النهرين تأخذ بمبدأ " المسؤولية التضامنية " في العلاقة بين الآباء وابنائهم ، فكان الاولاد مسئولين عن ديون ابائهم وحيانا عن جرائم .

كان الاولاد يسألون عن ديون ابائهم ، فإذا لم يقيم المدين بالوفاء بالدين في موعده ، للدائن ان يستولى على احد ابنائه ويحتفظ به في بيته ليفيد من عمله بما يعوضه عن الدين .

كذلك قد يسأل الأبناء عن جرائم أبائهم فقد تقع الجريمة من الاب ويلحق جزاؤها الابن والمشرع في هذه الحالات لا يعاقب الابن في حد ذاته وانما يعاقب الاب في شخص ابنه .



س ٩: اشرح اسباب انتهاء رابطة الزواج في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

أ- غيبة الزوج:

ب- الطلاق:

ج- وفاة أحد الزوجين:

أ- غيبة الزوج:

س.ف: تعتبر غيبة الزوج من اسباب انتهاء الرابطة الزوجية في بلاد النهرين . وضح ذلك ؟

لا تعد غيبة الزوج في شرائع بلاد النهرين سببا كافيا لانحلال الزواج الا اذا توافرت **ثلاثة شروط** هي :

🔴 **الشرط الأول** ← انقضاء مدة طويلة على غيبة الزوج.

🔴 **الشرط الثاني** ← ان يكون غياب الزوج بإرادته ، فالزواج لا ينحل نتيجة لغياب الزوج الا اذا كان غيابه برغبته ، اما اذا كان غياب الزوج رغما عنه.

🔴 **الشرط الثالث** ← ان يترك الزوج زوجته بدون نفقه.

ب- الطلاق:

🔴 تنتهي رابطة الزوجية في القانون العراقي القديم بالطلاق ، وقد كان لكل من طرفي الرابطة الزوجية الحق في انتهاء هذه الرابطة بالطلاق ،

🔴 **بيد ان:-** حق الزوج في هذا ← الصدد كان حقا مطلقا لا يقبده قيد ولا يخضع لرقابة القضاء ،

🔴 **اما حق الزوجة** ← في طلب الطلاق فقد كان حقا مقيدا بأسباب محددة على سبيل الحصر تكلفت القوانين بإيضاحها ، وان يتم ايقاع الطلاق عن طريق القضاء .

🔴 كانت اسباب الطلاق تختلف باختلاف الطرف الذي يرغب في انتهاء رابطة الزوجية ، فقد كان للزوج الحق في ان يطلق زوجته لأي سبب يراه كافيا لذلك .

🔴 الزوجة فقد كان من الضروري وجود سبب يبرر لجوءها الى القضاء طالبة تطليقها من زوجها.

س.ف: ما القيود التي وردت على حق الزوج في الطلاق في النظام العراقي القديم ؟

🔴 إذا كان القانون العراقي القديم قد أعطى الزوج الحرية الكاملة في ايقاع الطلاق الا ان تلك الحرية وردت عليها الكثير من القيود التي جعلت من الطلاق أمراً نادر الحدوث من الناحية العملية.

هذه القيود إما قيود عملية أو اتفاقية أو قانونية

🔴 **تمثلت القيود العملية** ← في الأعباء المالية التي تترتب على إيقاع الطلاق، حيث يلتزم الزوج برد الدوطة، بالإضافة إلى الإنفاق على مطلقاته وأولاده وأن يعطيهم مبلغ من المال يتناسب مع مكانته الاجتماعية ليواجهوا متطلبات الحياة

🔴 **القيود الاتفاقية** ← عبارة عن الشروط التي كانت تتضمنها عقود الزواج والتي تنص على إلزام الزوج في حالة طلاق الزوجة بدفع مبلغ من المال على سبيل التعويض لها، وفي أحيان أخرى كان يتم النص في عقد الزواج على شرط جزائي يلتزم الزوج بمقتضاه بأن يتخلى عن جميع ممتلكاته إلى زوجته وأولاده منها إذا قام بطلاقها.

🔴 **القيود القانونية** ← كانت عبارة عن النصوص التشريعية التي حدثت من حرية الزوج في إيقاع الطلاق في حالات معينة.

س.ف: كيف يتم ايقاع الطلاق في النظام العراقي القديم ؟

❶ لا يتطلب ايقاع الطلاق شكلاً معيناً أو القيام بإجراءات محددة بل يكفي ان يعلن الزوج الذي يريد طلاق زوجته عن ارادته صراحة او ضمناً

❷ **مثال الطلاق الصريح** ← ما تشير اليه الوثائق التي ترجع الي الاسرة البابلية الأولى حيث يقول الزوج لزوجته صراحة أنت لست زوجتي

❸ **مثال الطلاق الضمني** ← ما وجد في العصر السومري من قيام الزوج بقطع طرف رداء زوجته إشارة إلى انتهاء الحياة الزوجية معها.

❹ **إذا كانت الزوجة هي الراغبة في الطلاق**، فكان يتعين عليها اللجوء إلى القضاء.

❺ **يترتب على ايقاع الطلاق بعض الآثار فيما بين الطرفين**، فيستتبع الطلاق التزام الزوج برد البائنة إلى زوجته بغض النظر عما إذا كان الطلاق من قبل الزوج أم من قبل المرأة. وقد يتضمن عقد الزواج شرطاً يقضي يتخلى المرأة عن بانيتها في حالة لجوئها إلى تطليق زوجها.

ج- وفاة احد الزوجين :

❶ تنتهي رابطة الزوجية في القانون العراقي القديم بوفاة احد طرفي رابطة الزوجية .

قد نظمت التشريعات العراقية القديمة انتهاء رابطة الزوجية بالوفاة من ناحيتين :

❶ **الناحية الاولى** ← مركز الزوج الباقي على قيد الحياة .

❷ **الناحية الثانية** ← الآثار المالية التي تترتب على الوفاة .

١-مركز الزوج الباقي علي قيد الحياة :

❶ كان للزوج الباقي على قيد الحياة ان يتزوج مرة اخرى ، وهذه الحق مطلق من كل قيد بالنسبة للزوج ، ويختلف الامر بالنسبة للزوجة التي توفى عنها زوجها ، حيث كان حقها في عقد زواج جديد خاضعا لعدة قيود ، **فالزوجة التي توفى عنها زوجها دون ان تنجب منه** اولادا اجازت لها التشريعات العراقية القديمة ان تعقد زواجا ثانيا بعد مضي سنتين من وفاة زوجها الاول ، **اما الزوجة التي توفى عنها زوجها وكان لها اولاد منه** فلا يجوز لها الزوج الا بعد استئذان المحكمة.

٢-الآثار المالية التي تترتب على وفاة احد الزوجين :

❶ **تتمثل في :** في حالة وفاة الزوج ، تسترد الارملة بائنتها ، كما تحصل على العطية التي قررها لها الزوج حال حياته ، **اما في حالة وفاة الزوجة** ، فإن اولادها يقتسمون بائنتها فيما بينهم ، وان لم يكن لها اولاد آلت الى اسرتها كما يحق لزوجها ان لم يكن لها اولاد ان يسترد ما دفعه من صداق .